

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5009754-91.2023.4.02.5104/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5009754-91.2023.4.02.5104/RJ

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

AGRAVADO: ARNALDO FERREIRA DIAS (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): MAURELIANO FIUZA BARBOSA (OAB MG182609)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (Evento 49 - AGRAVO PU1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 44) na parte em que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista a falta de juntada do acórdão paradigma.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nominado da UNIÃO, mantendo a sentença de procedência dos pedidos para “**DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a incidência do IRPF sobre a rubrica “folgas indenizadas” (e verbas de mesma natureza, ainda que sob outra nomenclatura), bem como sob a rubrica “folga quarentena”, e condenar a União “na obrigação de restituir à parte autora os valores recolhidos a este título, observada a prescrição quinquenal, valores esses que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros de mora, desde cada indevida retenção”**”. (Evento 17 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (Evento 29- ACOR2):

“TRIBUTÁRIO. FOLGA CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE IRPF NA VERBA RECEBIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PEDILEF TNU: 50280056720164047200. VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Irresignada, a UNIÃO interpôs, simultaneamente, pedido nacional (evento 32 - PUIL TNU1) e regional (evento 33 - PEDUNIFREG1) de uniformização.

No pedido regional de uniformização, alega, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferidos nos autos dos processos nº 5111358-07.2023.4.02.5101, nº 5006083-24.2023.4.02.5116 e nº 5008453-12.2023.4.02.5104.

Nesse sentido, assevera que “**o acórdão recorrido estendeu a verba(s) outra(s) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização de que não incide IRPF sobre folgas indenizadas**” (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF), ao passo que o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5111358-07.2023.4.02.5101, firmou-se no sentido de que “**a jurisprudência da TNU não autoriza uma interpretação extensiva destinada a afastar a incidência de IRPF sobre verbas outras diversas de folgas indenizadas**” (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 4 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada, dobras, dias extras e outras verbas (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 11 do PDF).

Requer, assim, a reforma do acórdão impugnado para que prevaleça o entendimento dos acórdãos paradigmas no sentido de que “**não se pode interpretar extensivamente a não incidência de IR a outras verbas que não sejam “folgas indenizadas”**” (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 29 do PDF).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 42 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional e nacional de uniformização (evento 44), tendo a UNIÃO interposto, tão somente, agravo em pedido regional de uniformização (evento 49 - AGRAVO PU1), visando à reforma da decisão impugnada, aduzindo, inicialmente, a suspensão do feito, em razão de haver pedido regional de uniformização, interposto nos autos do processo nº 5132742-26.2023.4.02.5101, admitido como representativo da controvérsia. (Evento 49 - AGRAVO PU1 - fls. 2/4 do PDF).

No mais, afirma que, “**na decisão agravada, considerou-se que o pedido de uniformização fazendário não merecia ser admitido porque o Acórdão recorrido teria julgado a causa observando a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no sentido de**

que “não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas” (PEDILEF nº 5005602-56.2021.4.5108).” (Evento 49 – AGRAVO PU1 – fl. 5 do PDF).

Alega que “a decisão agravada incorreu no mesmo equívoco do Acórdão recorrido, porquanto aplicou a fatos distintos a jurisprudência relativa à indenização por folgas não gozadas traçada pela TNU.” (Evento 49 – AGRAVO PU1 – fl. 5 do PDF).

Sustenta, ademais, contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, reiterando os argumentos contidos no pedido regional de uniformização.

Requer, assim, o provimento do agravo para que seja admitido o pedido regional de uniformização interposto com o fim de dirimir a divergência de entendimento entre as referidas Turmas Recursais da 2ª Região acerca da matéria debatida.

Contrarrazões ao agravo (evento 55 – CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, considerando que, neste feito, a pretensão autoral visa à não incidência do imposto de renda pessoa física relativamente às rubricas “FOLGAS TRABALHADAS” e “FOLGAS QUARENTENA”, ao passo que, no processo nº 5132742-26.2023.4.02.5101, representativo da controvérsia, tal pretensão refere-se à rubrica diversa, qual seja, “dobras”, e considerando que a recorrente não logrou demonstrar eventual correspondência desta rubrica com quaisquer daquelas, não se cogita da suspensão do processo.

Noutro giro, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 44) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, tendo em vista a falta de juntada dos acórdãos paradigmas.

Entretanto, em suas razões, a agravante alega que, “na decisão agravada, considerou-se que o pedido de uniformização fazendário não merecia ser admitido porque o Acórdão recorrido teria julgado a causa observando a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) no sentido de que “não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas” (PEDILEF nº 5005602-56.2021.4.5108).” (Evento 49 – AGRAVO PU1 – fl. 5 do PDF), reiterando, ademais, os argumentos contidos no pedido regional de uniformização.

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, não houve a juntada de nem um dos acórdãos indicados como paradigmas, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “b”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Ademais, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: "primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito" (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. ("Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)"

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização "Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais", *verbis*:

"Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma."

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alíneas "b" e "c", do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

"Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

b) não juntada cópia do acórdão paradigma; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP 2022/00035, de 8 de abril de 2022)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)".

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.